

1501560-78.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123867/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 17764258 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 77/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2123867 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501560-78.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501560-78.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123867/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 17764258 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 77/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2123867 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

ALEX RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como

incurso no art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, pois, em tese, no dia 06 de maio de 2021, por volta da 16h30min, na Rua Irineu Casemiro, próximo ao numeral 65, no Parque Abílio Pedro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, adquiriu, vendeu e tinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 9 (nove) porções de "cocaína", pesando 5,58g (cinco gramas e cinquenta e oito decigramas), e outras 41 (quarenta e uma) porções da mesma droga, na forma de pedras de "crack", pesando 4,43g (quatro gramas e quarenta e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 95/97.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 99/101).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 138/143). A Defensoria Pública, por seu turno, pediu a absolvição e realizou ponderações subsidiárias acerca da pena (fls. 156/167).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 77/79.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, ouvidos em édito, os Policiais Civis Anderson Adriano Forti Bueno e Tiago Andrade Pucci, em uníssono, disseram que o local era conhecido ponto de venda de drogas, por isso foram até esse lugar e realizaram campanha por certo período. Em dado momento, o acusado foi visto comercializando entorpecentes, mexendo em uma área verde. O réu foi abordado, sendo localizada apenas determinada quantia em dinheiro. Indagado, o acusado disse que era usuário. Na área verde em que o réu ficava mexendo, porém, foram localizadas as drogas descritas na exordial. Foram filmadas aproximadamente duas vendas realizadas pelo acusado a motociclistas.

De sua vez, a testemunha de defesa Anselmo Della Rocca Júnior declarou que é primo do réu, o qual é usuário de entorpecentes.

Em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 08/09). Em édito, disse que estava devendo dinheiro para alguns traficantes, sendo ameaçado e coagido. Por esse motivo, confessou que comercializava drogas no dia.

Nesse passo, note-se que a confissão apresentada pelo acusado encontra-se amparada integralmente pelo conjunto probatório colhido no bojo destes autos, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento

testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a informação de que o local consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como os depoimentos dos policiais civis e a própria confissão judicial, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

Saliento, outrossim, que o fato de ser o acusado usuário não obsta a traficância, não sendo raras as hipóteses em que a venda de entorpecentes tem por escopo, além do lucro, a manutenção do próprio vício.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ante os maus antecedentes do acusado (processo nº 0005356-69.2012.8.26.0320; fl. 33), logo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a reincidência (processo 1500422-81.2018.8.26.0320; fl. 34), que se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento. Não se aplica, outrossim, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes, de modo que se torna definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de demais causas modificadoras.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

A pena cominada deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o "sursis", tendo em vista a reincidência, a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a gravidade em concreto do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual fomenta a prática de inúmeros outros crimes graves, além de aliciar adolescentes para o ambiente infracional e desestruturar milhares de famílias de drogaditos, levando-os por vezes a condições subumanas.

Pelas mesmas razões mencionadas, permanecendo inalterado o panorama fático em que decretada a segregação cautelar do réu, deverá ser recomendado na prisão onde se encontra recolhido, reiterando-se integralmente a decisão de fls. 51/53. Oficie-se.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu ALEX RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, pela prática de conduta descrita no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova.

Determino, ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, revertidos ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, não se comprovando sua origem lícita, de modo que se trata de evidente produto do tráfico.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade concedida, cuidando-se de denunciado patrocinado pela DPE.

P. I. C.

Limeira, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA